



Resolución Directoral N° 0001991 2025

Tocache, 14 JUL 2025



VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025038085, que contiene el Memorando N° 696-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa. N°058-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Oficio N°2809-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM, RDR N° 1503-2025-GRSM/DRE, Informe Pericial N° 285-2024-HHP/EML-CSJSM, Informe N° 0148-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 00327-2017-0-2209-JM-CI-01, en un total de Cuarenta y Seis (46) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o íntegra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001991 2025



multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que mediante Oficio N° 2809-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 23 de junio del 2025, la Procuraduría Pública Regional San Martín, solicita se dé cumplimiento a la Resolución Judicial N° 17 de fecha 04 de marzo del 2025, **REQUIERE** a la Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, mediante Resolución directoral regional N° 1503-2025 GRSM/DRE de fecha 06 de mayo del 2025, la Dirección Regional de Educación reconoce la nulidad declarada por mandato judicial de la Resolución Jefatural N° 00232-2021, de fecha 11 de junio de 2021, **autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 17 de fecha 4 de marzo de 2025, asignada en el Expediente Judicial N° 00327-2017-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil- Sede Tocache.

Que, con **Nota Informativa N° 058-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 01 de julio del 2025, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, recomienda proceder con emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el informe Pericial N° 285-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 12 de agosto del 2024,

Que, con Memorandum N° 696-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, en atención a los documentos de la referencia y en cumplimiento al Expediente Judicial N° 00327-2017-0-2209-JM-CI-01, **AUTORIZA** PROYECTAR RESOLUCIÓN, el reconocimiento como crédito devengado por el Concepto de Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total (integral), e Interés Legales el monto calculado en el Informe Pericial N° 285-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 12 de agosto del 2024.

Que, el accionante **LUCILA BEATRIZ CASTILLO FLORES**, interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el Expediente Judicial N° 00327-2017-



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001991 2025

0-2209-JM-CI-01, mediante **sentencia** contenida en la Resolución N° 05 de fecha 11 de abril del 2019, por el Juzgado Mixto de Tocache, declara **fundada** la demanda Contenciosa Administrativa, interpuesta por la accionante, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros, Declara **NULA** las resoluciones: Resolución Directoral UGEL/Tocache N° 000695 de 11 de abril de 2013 y de la Resolución Directoral Regional N° 02823-2013-GRSM/DRE de fecha 02 de setiembre de 2013, en el extremo que declara infundada la pretensión de la accionante; **Ordenó** que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, Unidad Ejecutora 303 Educación Alto Huallaga, EMITA nueva resolución, disponiendo se pague a LUCILA BEATRIZ CASTILLO FLORES, la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración Total o Integra del accionante. **Asimismo: se RECONOZCA** a la demandante tantas veces referida, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del año 2012 (si fuera el caso, que haya laborado como profesora de aula), debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido. La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 8 de fecha 23 de setiembre del 2019, que resuelve **CONFIRMAR** la sentencia, contenida en la Resolución N° 05 de fecha 11 de abril del 2019, mediante la cual declara Fundada la demanda de **LUCILA BEATRIZ CASTILLO FLORES**; **ORDENARON** que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y la Dirección Regional de San Martín cumpla con emitir nueva resolución administrativa, otorgando a la demandantes, el pago de reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total íntegra. **PRECISARON** que los representantes legales de la Unidad Ejecutora 303 — Educación - Alto Huallaga y la Dirección Regional de Educación de San Martín, emitan nueva resolución, reconociendo al demandante el pago de reintegro o monto diferencial de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra. solo por los periodos laborados que se dio dentro la vigencia de la Ley del Profesorado. derogada por la Ley N°29444, del 25 de noviembre del 2012. vale decir. desde **16 de abril de 1992 hasta el 25 de noviembre del 2012.**

Con Resolución N° 15 de fecha 26 de agosto del 2024, corre traslado a las partes el informe pericial N° 285-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 12 de agosto del 2024, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo a favor del administrado **LUCILA BEATRIZ CASTILLO FLORES** el pago de devengados por un monto de **Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Ocho con 63/100 soles (S/ 64,258.63)**, e Intereses Legales la suma de **Treinta y Seis Mil Setecientos Setenta y Seis con 35/100 soles (S/ 36,776.35)**, haciendo un total de **Ciento Un Mil Treinta y Cuatro con 99/100 soles (S/ 101,034.99)**;



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 0001991 2025



Que, con Resolución Jefatural N° 000232-2021-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303, de fecha 11 de junio de 2021, se resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **LUCILA BEATRIZ CASTILLO FLORES**, por el concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-91-PCM, la suma de **Trece Mil Ochocientos Ochenta y Tres con 76/100 soles (S/ 13,883.76)**;

Con Resolución Judicial N° 17, de fecha 04 de marzo de 2025, el juzgado Civil de Tocache, resuelve la observación que había formulado la Procuraduría Pública de la Región San Martín, declarando **NULA** Resolución Jefatural N° 00232-2021-GRS-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 11 de junio del 2021, Declara **INFUNDADA** la observación formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe N° 285-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 12 de agosto del 2024, **REQUIERE** a la Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto Huallaga, a fin de que cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el cálculo contenido en el Informe Pericial N° 285-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 12 de agosto del 2024, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, contenida en la resolución N°5 (sentencia) confirmada mediante resolución N°8 de fecha 23 de setiembre 2019, a favor del administrado **LUCILA BEATRIZ CASTILLO FLORES** identificado con **DNI N° 01017697** recaídos en el expediente judicial N° 00327-2017-0-2209-JM-CI-01, el pago por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001991 2025



Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total o integra por el periodo comprendido desde el 16 de abril de 1992 hasta el 25 de noviembre del 2012, por un monto de **Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Ocho con 63/100 soles (S/ 64,258.63)**, e Intereses Legales la suma de **Treinta y seis Mil Setecientos Setenta y seis con 35/100 soles (S/ 36,776.35)**, haciendo un total de **Ciento Un Mil Treinta y Cuatro con 99/100 soles (S/ 101,034.99)**; ello en observancia del análisis conteniendo en el Informe Pericial N° 285-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 12 de agosto del 2024, realizado la elaboración del cálculo de la liquidación de la bonificación especial del 30% por preparación de Clases y Evaluación.

NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	EXPEDIENTE JUDICIAL	DEVENGADO	INTERESE LEGALES	TOTAL
LUCILA BEATRIZ CASTILLO FLORES	01017697	N° 016-2025038085	N° 327-2017-0-2209-JM-C1-01	S/ 64,258.63	S/ 36,776.35	S/ 101,034.99

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la *Resolución Jefatural N° 00232-2021-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 11 de junio del 2021 reconocido a favor de LUCILA BEATRIZ CASTILLO FLORES, en aplicación del DS.051-91-PCM.*

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



[Firma manuscrita]
Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

